

1500114-88.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... o réu admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas. Quanto ao segundo suspeito, ele fugiu. Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo.

Semelhante é o depoimento de Gabriel de Souza Lima.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500114-88.2022.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500114-88.2022.8.26.0616 - 21/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2007177/2022 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 22343297 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 115/22/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Henrique de Oliveira Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

FELIPE HENRIQUE DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 8 de janeiro de 2022, por volta das 20h35min, na praça situada na Rua Rosa, nº 120, Jardim Pivari, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 77 porções de cocaína, pesando 45,62g; 40 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 4,6g; e 51 porções de maconha, pesando 38,5g.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 117, 122).

A denúncia foi recebida em 4 de abril de 2022 (fls. 123).

O réu foi citado (fls. 151).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu, aplicando-se o redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O acusado postulou a fixação da pena base no mínimo legal e do regime aberto.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 7/10), boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6), laudo de constatação (fls. 16/19), legitimação (fls. 21) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 57/59).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que "hoje seria seu primeiro dia de trabalho no tráfico. Afirma que chegou na praça, fez a contabilidade do que recebeu, momento em que vários "nóias" se aproximaram e ficaram esperando para comprar. Relata que, enquanto estava fazendo a contabilidade com o fornecedor da droga, não pode realizar a venda. Assim que o entregador da droga saiu, várias pessoas se aproximaram para comprar. Dez minutos depois, a guarda apareceu e abordou este declarante. Informa que o dinheiro que trazia consigo foi todo proveniente da venda da droga por cerca de dez minutos. Afirma que, como foi muito demandado, não teve tempo de esconder as drogas e contabilizar o que foi vendido. Relata que lhe foi prometido o valor de um real por porção de droga vendida." (fls. 10).

Em juízo, sustentou que as drogas descritas na denúncia estavam em seu poder para serem comercializadas. Disse que o dinheiro apreendido era oriundo da venda de drogas. Explicou que era a primeira vez que comercializou entorpecentes.

A confissão do acusado foi confirmada pela prova oral produzida.

Thiago Alkamini Braga, guarda civil municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento quando, ao entrar na praça localizada no endereço constante da denúncia, visualizou dois indivíduos, que apresentaram nervosismo quando o viram e cada um saiu para o lado. Disse que, por isso, resolveu abordá-los. Assim que o acusado foi identificado, ele disse: 'o flagrante tá comigo'. Durante busca pessoal, em sua cintura, foram encontradas porções de maconha, cocaína e 'crack' (mais de cem porções) e, no bolso da bermuda, o valor de pouco mais de R\$ 80,00 em notas trocadas. Questionado, o réu admitiu seu envolvimento com o tráfico de drogas. Quanto ao segundo suspeito, ele fugiu. Reconheceu o réu. Negou conhecê-lo. Semelhante é o depoimento de Gabriel de Souza Lima.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só,

a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que o acusado admitiu a sua origem ilícita.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos guardas municipais e a confissão) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack' e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), porque o agente se vale de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito, demonstrando sua insensibilidade.

Nesse ponto, esclarecedora é a lição de Cleber Masson:

"Ocasão de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido (art. 61, II, 'j')": Nessa alínea o CP mais uma vez se utiliza da interpretação analógica ou intralegem. Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime. Calamidade pública é o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas. (...)." (Código Penal Comentado; ed. Método; 6ª edição; São Paulo; p. 374).

De outro turno, em virtude da menoridade, compenso-a com a agravante acima indicada, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Presente a atenuante da confissão, reduzo a sanção em 1/6, totalizando 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, levando-se em conta a ausência de indícios do envolvimento do acusado (primário e não ostenta maus antecedentes) com o tráfico ilícito de drogas, excepcionalmente, aplico o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em 1/5 diante da quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (os quais poderiam atingir inúmeros usuários). Assim, reduzo a sanção, totalizando 4 anos de reclusão e 400 dias-multa.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e a decisão proferida no HC 596.603-SP, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da sanção.

Em razão dos recentes julgados dos Tribunais Superiores a respeito da possibilidade de aplicação do artigo 44 do Código Penal para os casos em que houve a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, cuja destinação será dada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Diante desse quadro, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar FELIPE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA à pena de 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 3 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA